

《【문제2】 사용자의 전적(轉籍)명령의 유효요건에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 전적명령의 법적 성격, 유효요건, 남용 판단 기준

I. 문제 제기

- 전적(轉籍)은 근로자가 종전 사용자와의 근로관계를 종료하고 새로운 사용자와 근로계약을 체결하는 인사처분으로, 인사이동의 일환인 전근이나 전보와는 달리 근로관계의 주체가 변경되는 특징을 가진다. 따라서 전적은 근로자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치므로, 그 유효성을 판단함에 있어 보다 엄격한 요건을 필요로 한다. 이하에서는 전적명령의 법적 성격, 유효요건, 그리고 남용 여부 판단 기준을 체계적으로 설명한다.

II. 전적명령의 법적 성격

- 전적은 사용자의 인사권 행사 중 하나로 볼 수 있으나, 근로자의 고용관계가 본질적으로 변경된다는 점에서 일반적인 전보나 전근과 구별된다. 전적은 근로자의 동일성 있는 지위 승계가 아닌 새로운 근로계약 관계의 성립을 의미하므로, 근로자의 동의 없이는 일방적으로 강제될 수 없다. 따라서 전적명령은 인사명령의 성격을 가지면서도, 실질적으로는 근로계약의 해지와 신규 체결을 수반하는 법률행위적 성격을 가진다.

III. 전적명령의 유효요건

1. 개별 근로자의 동의

(1) 원칙

- 전적은 종전 사용자와의 근로계약이 종료되고, 신 사용자와 새로이 근로계약이 성립되는 것이므로, 근로자의 명시적 동의가 필요하다. 이는 근로계약의 자유 원칙과 근로자의 직업선택 자유를 보장하기 위한 필수 요건이다.

(2) 동의의 형식

- 동의는 서면이나 구두 등 형식에 제한은 없으나, 명시적이고 구체적인 동의여야 한다. 다만 단순히 인사이동 가능성을 전제로 한 포괄적 동의가 문제되는 경우가 있다.

(3) 동의의 취소

- 동의가 강압이나 기만에 의하여 이루어진 경우에는 민법상 의사표시의 하자에 따라 취소할 수 있다. 또한 근로자가 동의를 철회하더라도 사용자가 이를 존중하지 않고 전적을 강행한다면, 이는 무효로 평가된다.

2. 단체협약 또는 취업규칙의 근거(포괄적 동의)

(1) 포괄적 동의의 유효성

- 단체협약이나 취업규칙에 전적 가능성이 규정되어 있는 경우, 근로자가 이를 수락하고 근로계약을 체결하였다면 포괄적 동의가 인정될 수 있다.

(2) 포괄적 동의의 한계

- 그러나 포괄적 동의는 개별 근로자의 명시적 동의와 동일시될 수 없고, 전적의 구체적 내용이나 근로자에게 미치는 불이익의 정도에 따라 제한된다. 즉, 포괄적 동의가 있다고 하더라도 근로자가 현저한 불이익을 입는 경우에는 유효하지 않다.

IV. 전적명령권 남용 판단 기준

- 전적명령이 근로자의 동의에 기초한다고 하더라도, 사용자가 권리를 남용하는 경우에는 무효로 판단된다. 판례는 전보명령 남용 법리를 유추 적용하여 다음의 기준을 제시한다.

1. 업무상 필요성

(1) 의미

- 전적이 합리적 경영상 필요에 기초한 것인지 여부를 살핀다. 단순히 인사권 행사라는 형식적 사유만으로는 부족하다.

(2) 판단

- 기업 구조조정, 인력 재배치, 사업 효율화 등 객관적으로 인정되는 필요성이 존재해야 한다.

2. 생활상 불이익

(1) 의미

- 근로자가 전적에 따라 입게 되는 생활상의 불이익(근무환경 변화, 임금 저하, 통근·주거 여건 악화 등)을 의미한다.

(2) 판단

- 불이익이 과도하여 근로자의 생활안정에 중대한 침해를 야기하는 경우 전적은 권리남용으로 무효가 된다.

3. 근로자와의 협의 등 절차

(1) 의미

- 전적명령의 과정에서 근로자와 충분한 협의가 이루어졌는지 여부가 중요하다.

(2) 판단

- 사전 협의, 설명, 의견 수렴 등 절차가 적절히 이루어졌는지 여부는 전적명령의 정당성 판단에서 핵심 요소로 고려된다.

V. 결론

- 전적명령은 근로자의 근로관계 주체가 변경되는 중대한 인사조치로서, 유효하기 위해서는 ① 근로자의 명시적 동의 또는 단체협약·취업규칙에 따른 포괄적 동의가 존재해야 하며, ② 업무상 필요성과 합리성이 인정되고, ③ 근로자에게 과도한 불이익이 부과되지 않아야 하며, ④ 절차적 정당성이 확보되어야 한다. 따라서 근로자의 동의 없는 일방적 전적명령은 원칙적으로 무효이고, 설령 동의가 존재하더라도 사용자가 남용적으로 행사하였다면 권리남용으로서 효력이 부인된다. 이는 근로자의 직업 선택의 자유와 근로관계의 본질적 안정성을 보장하기 위한 법리라 할 것이다.